

**اختبار مادة اساله لنظم السياسية والقانون الدستوري" (من الصفحة 13 إلى 101)**

الزمن: ساعة

الطالب: .....

**أولاً: أسئلة الصح والخطأ (14 سؤالاً)**

**1** تعتبر الشخصية المعنوية للدولة ركناً رابعاً من أركان الدولة بجانب الشعب والإقليم والسلطة.

☐ خطأ

☐ صح

**2** لا يشترط الفقه الدستوري عدداً محدداً لسكان الدولة، بل يكفي أن يتناسب العدد مع سعة الإقليم.

☐ خطأ

☐ صح

**3** الأمة هي مجموعة من الأفراد يقيمون على إقليم معين ويخضعون لسلطة سياسية منظمة.

☐ خطأ

☐ صح

**4** سيادة الدولة على بحرها الإقليمي هي سيادة مطلقة ومانعة لا ترد عليها أي قيود دولية.

☐ خطأ

☐ صح

5

تمتد مساحة البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية بمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً.

☐ خطأ☐ صح

6

تنتهي الدولة قانوناً إذا فقدت إقليمها بصفة مؤقتة نتيجة احتلال أجنبي.

☐ خطأ☐ صح

7

تعتبر السلطة السياسية في الدولة "سلطة أصلية" لأنها تستمد اختصاصها من نفسها مباشرة.

☐ خطأ☐ صح

8

السيادة الخارجية للدولة تعني عدم تدخل أي دولة أخرى في تنظيم علاقة الدولة بغيرها.

☐ خطأ☐ صح

9

ترى "النظرية المنشأة" أن الدولة توجد بمجرد توافر عناصرها المادية ولا حاجة لاعتراف الدول الأخرى بها.

☐ خطأ☐ صح

10

تقوم نظرية "الحق الإلهي المباشر" على أن الحاكم من طبيعة إلهية أو إله حي على الأرض.

☐ خطأ☐ صح

11

يرى "هوبز" أن الأفراد تنازلوا عن كافة حقوقهم للحاكم بمقتضى العقد الاجتماعي لتوفير الأمن.

☐ خطأ☐ صح

12

في نظرية "سيادة الأمة"، يعتبر النائب وكيلًا عن دائرته الانتخابية فقط ويتقيد بتعليماتهم.

☐ خطأ☐ صح

13

الاتحاد الشخصي هو اتحاد يقوم بين دولتين مستقلتين تحكمهما سلطة واحدة وينحصر الاتحاد في شخص رئيس الدولة.

☐ خطأ☐ صح

14

في الاتحاد الفيدرالي، يتمتع رعايا كافة الولايات بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الفيدرالية.

☐ خطأ☐ صح

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد (15 سؤالاً)

1

وفقاً للرأي الراجح في الفقه الدستوري، تقوم الدولة على أركان جوهرية هي:

☐ (ب) الشعب والإقليم والسلطة السياسية.☐ (أ) الشعب والسيادة فقط.☐ (د) الحكومة والدستور والقانون.☐ (ج) الشخصية المعنوية والاعتراف الدولي.

2

الركن الذي بموجبه يتم تشخيص شعب ما قانونياً ليكون موقعاً وأساساً للسلطة العامة هو:

☐ أ) ركن الإقليم.☐ ب) الشخصية المعنوية.☐ ج) ركن الشعب.☐ د) السلطان السياسي.

3

المسافة التي يمتد إليها البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية طبقاً للقرار الجمهوري لعام 1958 هي:

☐ أ) 3 أميال.☐ ب) 6 أميال.☐ ج) 12 ميلاً.☐ د) 200 ميل.

4

تتميز السلطة السياسية بأنها "سلطة مدنية"، وهذا يعني:

☐ أ) أنها تخضع للقضاء المدني فقط.☐ ب) استبعاد تدخل القوات المسلحة في عملية الحكم إلا في حالات الضرورة.☐ ج) أنها تمنح الجنسية المدنية للأفراد.☐ د) أنها سلطة غير سيادية.

5

النظرية التي ترى أن الشخص الاعتباري حقيقة كائنة تفرض نفسها وليست مجازاً هي:

☐ أ) نظرية المجاز.☐ ب) نظرية الحيلة القانونية.☐ ج) نظرية الحقيقة.☐ د) نظرية الاختصاص.

## 6 | من أهم النتائج المترتبة على ثبوت الشخصية الاعتبارية للدولة:

6

☐ (ب) بقاء التشريعات والمعاهدات رغم تغير شكل الدولة.

☐ (أ) زوال التزامات الدولة بتغير الحاكم.

☐ (د) عدم خضوع الدولة للقانون.

☐ (ج) اعتبار أموال الدولة ملكاً خاصاً للحاكم.

## 7 | النظرية الثيوقراطية التي ترى أن الله يختار الحاكم بطريقة غير مباشرة عبر توجيه إرادة المحكومين هي:

7

☐ (ب) نظرية الحق الإلهي المباشر.

☐ (أ) نظرية الطبيعة الإلهية.

☐ (د) نظرية العقد الاجتماعي.

☐ (ج) نظرية الحق الإلهي غير المباشر.

## 8 | يرى "لوك" أن العقد الاجتماعي تم بين:

8

☐ (ب) الحاكم والأفراد كطرفين في العقد.

☐ (أ) الأفراد فيما بينهم فقط.

☐ (د) الدول المجاورة.

☐ (ج) الله والحاكم مباشرة.

## 9 | في نظرية "سيادة الشعب"، يعتبر الانتخاب:

9

☐ (ب) حقاً شخصياً لكل فرد من أفراد الشعب.

☐ (أ) وظيفة يمارسها الفرد لحساب الأمة.

☐ (د) واجباً قانونياً دون سيادة.

☐ (ج) منحة من الحاكم.

10 "السيادة كل لا يتجزأ وغير قابلة للتصرف" هي من نتائج نظرية:

☐ (أ) سيادة الشعب.

☐ (ب) سيادة الأمة.

☐ (ج) الحق الإلهي.

☐ (د) القوة والتغلب.

11 الاتحاد الذي يؤدي إلى ظهور شخصية دولية جديدة وتفنى فيه الشخصية الدولية للدول الأعضاء خارجياً هو:

☐ (أ) الاتحاد الشخصي.

☐ (ب) الاتحاد الكونفدرالي.

☐ (ج) الاتحاد الحقيقي (الفعلي).

☐ (د) جامعة الدول العربية.

12 ينشأ الاتحاد الفيدرالي بطريقتين هما:

☐ (أ) التراضي والتعاقد.

☐ (ب) الانضمام والانفصال.

☐ (ج) الوراثة والانتخاب.

☐ (د) القوة والمنحة.

13 في حالة التعارض بين قوانين الولاية والقوانين الاتحادية في الدولة الفيدرالية:

☐ (أ) تطبق قوانين الولاية.

☐ (ب) تلغى القوانين الاتحادية.

☐ (ج) تطبق القوانين الاتحادية لسموها.

☐ (د) يرجع الأمر للقانون الدولي.

14 النظرية التي ترجع أصل نشأة الدولة إلى تطور الأسرة ثم العشيرة ثم القبيلة هي:

☐ (أ) نظرية التطور التاريخي.

☐ (ب) نظرية القوة.

☐ (ج) نظرية التطور العائلي (السلطة الأبوية).

☐ (د) نظرية العقد الاجتماعي.

15 | الحرب التي تنشب بين الدويلات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي تعتبر:

☐ (ب) حرباً أهلية داخلية.

☐ (أ) حرباً دولية.

☐ (د) سبباً لانفصال الاتحاد تلقائياً.

☐ (ج) عملاً غير مشروع دولياً.

ثالثاً: الأسئلة المقالية (10 أسئلة)

1 | عرّف الدولة مبيناً أركانها الجوهرية والفرق بينها وبين "الأمة".

2 | اشرح مضمون ركن "الإقليم" موضحاً مشتملاته الثلاثة (الأرضي، الجوي، البحري).

3 | تحدث عن خصائص السلطة السياسية في الدولة كما أوردها المؤلف.

4 | قارن بين "النظرية الكاشفة" و"النظرية المنشأة" في مسألة الاعتراف بالدولة.

5 | استعرض الانتقادات التي وجهت للنظريات الثيوقراطية في تفسير مصدر السيادة.

وازن بين فكر "هوبز" و"لوك" و"روسو" فيما يتعلق بأطراف ومضمون العقد الاجتماعي.

6

ما هي النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية "سيادة الأمة"؟ وكيف تختلف عن "سيادة الشعب"؟

7

اشرح نظرية "التطور التاريخي" كأهم النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة.

8

يُبين الفرق الجوهرية بين "الاتحاد الكونفدرالي" و"الاتحاد الفيدرالي".

9

ناقش مزايا وعيوب النظام الملكي كما فصلها الكتاب.

10



نموذج الإجابة

إجابات الصح  
والخطأ:

3

(خطأ) هذا تعريف  
الدولة؛ الأمة تجمعها  
وحدة نفسية وأهداف  
مشتركة وروابط  
تاريخية. [صفحة  
16/42]

2

(صح) المهم تناسب  
العدد مع السعة  
لإدارة الشؤون. [صفحة  
14/40]

1

(خطأ) الشخصية  
المعنوية أثر من آثار  
توافر الأركان وليست  
ركناً. [صفحة 11/37]

7

(صح) لأنها لا تنبع من  
سلطة أخرى أعلى  
منها. [صفحة 34/60]

6

(خطأ) الفقد المؤقت  
لا يؤدي لزوال الدولة  
طالما السلطة قائمة.  
[صفحة 29/55]

5

(صح) وفقاً للقرار  
الجمهوري رقم 180  
لسنة 1958. [صفحة  
28/54]

4

(خطأ) ترد عليها قيود  
مثل حق المرور  
البريء. [صفحة  
27/53]

11

(صح) بهدف التخلص  
من حالة الفوضى  
والشقاء. [صفحة  
46/72]

10

(خطأ) هذا تعريف  
نظرية الطبيعة  
الإلهية؛ الحق الإلهي  
المباشر يرى أن الحاكم  
بشر اصطفاه الله.  
[صفحة 41-40]

9

(خطأ) هذه النظرية  
المقررة؛ المنشأة ترى  
أن الاعتراف هو الذي  
يوجد الدولة. [صفحة  
38/64]

8

(صح) بمقتضاها تقف  
كل دولة على قدم  
المساواة مع غيرها.  
[صفحة 34/60]

|                                           |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إجابات الاختيار من متعدد:                 | 14                                                                           | 13                                                                                                                                      | 12                                                                                                           |
|                                           | (صح) على عكس الاتحاد التعاهدي حيث يحتفظ كل رعية بجنسية دولتهم. [صفحة 75/101] | (صح) وهو أضعف أنواع الاتحادات وينشأ بالصدفة. [صفحة 66/92]                                                                               | (خطأ) في سيادة الأمة النائب يمثل الأمة بأسرها ولا يتقيد بتعليمات الناخبين. [صفحة 52/78]                      |
|                                           | 4                                                                            | 2                                                                                                                                       | 1                                                                                                            |
|                                           | (ب) [ص 34]                                                                   | (ب) [ص 36]                                                                                                                              | (ب) [ص 12]                                                                                                   |
|                                           | 3                                                                            | 6                                                                                                                                       | 5                                                                                                            |
| 8                                         | 7                                                                            | 10                                                                                                                                      | 9                                                                                                            |
| (ب) [ص 48]                                | (ج) [ص 42]                                                                   | (ب) [ص 37]                                                                                                                              | (ج) [ص 36]                                                                                                   |
| 12                                        | 11                                                                           | 14                                                                                                                                      | 13                                                                                                           |
| (ب) [ص 71]                                | (ج) [ص 70]                                                                   | (ج) [ص 61]                                                                                                                              | (ج) [ص 74]                                                                                                   |
| نموذج إجابة مختصرة لبعض الأسئلة المقالية: | 15                                                                           | س9                                                                                                                                      | س3                                                                                                           |
|                                           | (ب) [ص 75]                                                                   | (الفرق بين الكونفدرالي والفيدرالي: الكونفدرالي يستند لمعاهدة دولية، الدول تحتفظ بسيادتها وشخصيتها الدولية، القرارات لا تنفذ إلا بموافقة | (خصائص السلطة): أصلية، ذات اختصاص عام، قاهرة، دائمة، لا يقبل التصرف فيها، لا تتجزأ، مدنية، ذات سيادة. [ص 34] |

الحكومات. الفيدرالي  
يستند لدستور داخلي،  
تفنى الشخصية  
الدولية للولايات  
وتظهر دولة اتحادية  
واحدة، السلطات  
الاتحادية لها ولاية  
مباشرة على الأفراد.  
[ص 74-75]

انتهت الأسئلة